

ACUERDO NUMERO 002- 2016

NORMATIVA ESPECIAL PARA LA EXTRACCION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES DE LAS AREAS PLAGADAS Y DE LAS FAJAS DE CONTROL EN AREAS NACIONALES, EJIDALES Y PRIVADAS

SI	NO
----	----

Normativa Especial para la Extracción de Productos y Subproductos Forestales de las Áreas en **donde se han realizado actividades de control de la Plaga del gorgojo descortezador del pino y brotes inactivos en terrenos Nacionales, Ejidales y Privados**, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones y regulaciones a que serán sometidas las personas naturales o jurídicas que realicen las extracciones.

--	--

Bosque Nacional

Artículo 2.- Los convenios y/o contratos que el ICF firme con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras para la extracción, aprovechamiento y transporte de los productos y sub productos forestales afectados por el gorgojo descortezador del pino, deben incluir todas las medidas de control y mitigación ambiental establecidas por la Secretaria de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas (MiAmbiente).

--	--

Artículo 3.- Las empresas que suscriban contratos y/o convenios con ICF estén obligadas a:

- a) Aprovechar únicamente los arboles apeados y en pie afectados por la plaga del gorgojo descortezador del pino.
- b) Ejecutar las actividades establecidas en las normas técnicas.
- c) Cumplir todas las medidas de control y mitigación ambiental.
- d) Todos los productos y sub productos afectados por la plaga del gorgojo descortezador del pino, deben ser transportados y amparados en las guías de movilización extendidas por el ICF.

--	--

--	--

--	--

--	--

El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones anteriores dará lugar a la rescisión del contrato y/o convenio y a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley.

Artículo 4.- Las guías de movilización servirán para identificar la procedencia, el destino y para cuantificar el volumen transportado.

Artículo 5.- Para la ejecución de los convenios y/o contratos que suscriba el ICF con las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras para la extracción, aprovechamiento y transporte de los productos y sub productos forestales afectados por el gorgojo descortezador del pino, se establece el siguiente procedimiento:

- a) La Dirección Ejecutiva de ICF enviara una copia del contrato o convenio firmado a la Oficina Regional. En el caso de los contratos, se establecerá el valor o retribución ofrecido por la empresa y este se aplicará por unidad de medida.

--	--

b) Recibido el contrato, el jefe Regional abrirá el expediente administrativo en el cual se harán constar todas las gestiones que resulten de la ejecución del mismo, este expediente será el respaldo que el ICF tendrá para efectos de transparencia y auditorias de fiscalización.

--	--

c) Previo al inicio de las actividades de extracción en la zona o brea asignada, la empresa notificara por escrito a través de las Oficinas Regionales del ICF, en un plazo máximo de cinco (5) días, el nombre del técnico forestal responsable (técnico administrador) acompañado de la nota de aceptación de este.

--	--

d) El ICF a través de la Región Forestal y previo al pago, hará entrega de las guías de movilización al técnico forestal (administrador) de la empresa quien será el responsable de la utilización y buen uso de las mismas.

--	--

e) La oficina Regional solo entregará nuevas guías de movilización, cuando el técnico forestal (administrador) de la empresa haya devuelto el 80% de las copias de las guías utilizadas y el respectivo informe.

--	--

f) El Coordinador de Manejo Forestal a nivel Regional revisar el informe presentado por la Empresa y lo cotejar con las copias de las guías de movilización utilizadas.

--	--

Articulo 6.- En los casos de aquellos contratos en los que se estipule una retribución a favor de ICF, la empresa los efectuará posterior al aprovechamiento.

--	--

Para el cálculo de los pagos se seguirá el procedimiento siguiente:

a) El técnico forestal (administrador) de la empresa presentara el informe de uso de guías según los tiempos estipulados en el contrato.

--	--

b) El Coordinador de Manejo Forestal elabora y remite el dictamen técnico al jefe Regional.

--	--

c) El jefe Regional emite orden de pago correspondiente.

Articulo 7.- Durante la ejecución de las actividades deben aplicarse las Normas Técnicas establecidas en el Manual de Lineamientos y Mejores Prácticas de Manejo Forestal y el Manual de Caminos Forestales de Gordon Kepler considerando las disposiciones siguientes:

--	--

a) En las breas de bosque plagado, que se localizan dentro de los márgenes de protección de los cauces de nos y quebradas permanentes y con pendientes menores de 45%, se permite el aprovechamiento solo si ya existen las vías de acceso y que el arrastre se realice de manera combinada en forma manual o animal;

--	--

b) Evitar el cruce de ríos y quebradas permanentes y cuando sea inevitable deberá ser hecho siempre en ángulo recto.

--	--

c) Se debe evitar el empleo de rellenos de tierra para el cruce de cursos de agua permanente.

d) No se permite extracción en las zonas núcleos de las áreas protegidas; Para la extracción en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas será obligatorio el dictamen favorable emitido por el responsable de áreas protegidas en cada Región Forestal.

Artículo 8.- En aquellos casos en los que el ICF determine no extraer los residuos, estos serán manejados de la manera siguiente:

a) Picarlos y esparcirlos preferiblemente en las áreas donde se produjo el arrastre, bacadillas y en los caminos cerrados al tránsito y; Utilizarlos para construir obras de conservación de suelo.

Artículo 9.- Se prohíbe el corte de árboles sanos sobrevivientes, así como la regeneración natural existente (mayor a un metro de altura) en las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino.

Artículo 10.- Se suspende el cobro por Tronconaje o Canon que cobra el ICF solamente sobre aquellos productos y subproductos forestales obtenidos por actividades de control y saneamiento en bosques afectados por el gorgojo descortezador del pino.

Bosque Privado y Ejidal

Artículo 11.- El ICF publicara en dos (2) diarios de circulación nacional el aviso de notificación en donde se dará a conocer al propietario de bosque privado y ejidal que disponen de un periodo de veinte (20) días calendario para **notificar** al ICF, **si, realizaran o no el retiro y/o aprovechamiento de la madera afectada por el gorgojo descortezador del pino.** La notificación podrán hacerla en cualquiera de sus Oficinas Regionales y Locales.

Artículo 12.- Los propietarios de bosque privado y ejidal que no realicen las actividades de extracción de los productos y subproductos forestales afectados por el gorgojo descortezador del pino, quedan obligados a la protección de su área contra incendios forestales aplicando medidas como:

a) Construcción de rondas corta fuego

b) Disponer de cuadrillas para la vigilancia y control de incendios

c) Apilado de madera en áreas abiertas

d) Picar y esparcir la madera en breas que no afecten el suelo y bosque remanente si se genera incendio en el sitio.

De no cumplir con lo anterior estarán sujetos a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Artículo 13.- Quedan sin valor y efecto las disposiciones del acuerdo 018-2015 en cuanto a lo siguiente:

- a) Décimo Primero; Requisitos Legales: "Certificación íntegra de asiento con notas marginales"; la que será sustituida por una **declaración jurada** firmada en presencia del Jefe Regional por el propietario del área afectada. Este será el instrumento previo para que los jefes de las Oficinas Regionales emitan la autorización a través de una resolución y posterior entrega de las guías de movilización para el transporte de los productos y sub productos forestales afectados por el gorgojo descortezador del pino.
- b) **Décimo Cuarto y Décimo Quinto, que hace referencia a los pagos en los planes de salvamento de productos y sub productos forestales afectados por el gorgojo descortezador del pi58/58/58/0140140140140140140140140140140140140140140140147**
- c) **no.**
- d) Manteniéndose vigentes las demás disposiciones establecidas en dicho Acuerdo.

--	--

--	--

Artículo 14.- Se modifica el **Numeral Cuarto** del Acuerdo **031-2015** relacionado con el porcentaje de la pendiente en las franjas de protección de ríos y quebradas permanentes, estableciéndose un nuevo porcentaje de hasta 45%; y el **Numeral Sexto** relacionado con los requisitos legales sujetándose a lo dispuesto en el inciso **a)** del artículo anterior, manteniéndose vigentes las demás disposiciones establecidas en el mismo.

--	--

Artículo 15.- Para la extracción de Productos y subproductos en las Zonas de amortiguamiento de cualquier brea protegida, será obligatorio el dictamen favorable emitido por el responsable de breas protegidas en cada región forestal.

--	--

Artículo 16.- Se suspende el cobro por Servicios técnicos y administrativos forestales que cobra el ICF, **solamente sobre aquellos productos y subproductos forestales obtenidos por actividades de control y saneamiento** en bosques afectados por el gorgojo descortezador del pino.

--	--